

ABDUL MALEK BIN ABDUL KADIR

lawan

ZULZILAWATI BINTI JUSOH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Panel), YA Datuk Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel)]

Pada : 2 Februari 2023 / 11 Rejab 1444H

Kes Rayuan No. 10000-074-0099-2022

[Rayuan Perintah Perlaksanaan]

Pegum Syarie Perayu : Tetuan Faiz Adnan & Associates

Pegum Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan notis rayuan melalui kes rayuan no. 10000-074-0099-2022. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 6/10/2022 dalam kes no. 10300-074-0541-2016.

[2] Walau bagaimanapun, pada 28/12/2022, Perayu melalui Pegum Syariannya telah memfailkan Notis Penarikan Balik bahawa ingin menarik balik keseluruhan tindakan ini terhadap Responden kerana Perayu telah meninggal dunia pada 25/12/2022.

[3] Berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membatalkan rayuan no. 10000-074-0099-2022.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

[1] Permohonan Peguam Perayu **DILULUSKAN**.

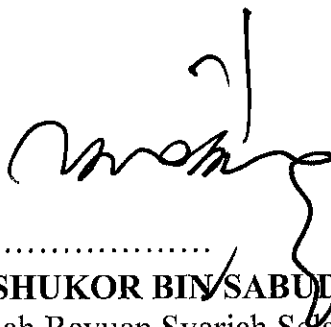
[2] Kes Rayuan no. 10000-074-0099-2022 **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



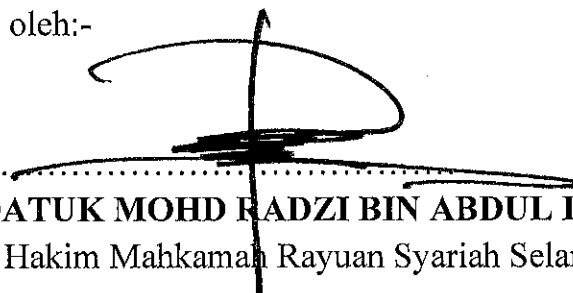
1. **YAA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor